

CORRESPONDENCIA · 27/03/1997

Carta certificada McDonald's

TIPO	FECHA	PARTES
Correspondencia	27/03/1997	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Carta certificada — McDonald's France · 27 de marzo de 1997

Resumen: carta certificada con acuse de recibo dirigida por Denis Hennequin, presidente y director general de McDonald's France, a Bernard Collorafi (SEBOL), en respuesta a un escrito de su abogado.

Lo esencial

La carta responde punto por punto a las reclamaciones formuladas por Collorafi. McDonald's recuerda que el contrato de arrendamiento de negocio no confiere ninguna exclusividad territorial, basándose en el artículo 7 del contrato firmado en 1987, ni ningún derecho a un segundo restaurante. La selección de los candidatos y la adjudicación de los emplazamientos son responsabilidad exclusiva de McDonald's. En apoyo del rechazo de la discriminación alegada, la carta indica que, de unos 550 restaurantes abiertos entonces, solo el 12 % son explotados directamente por la enseña, que la media nacional es de dos restaurantes por arrendatario-gestor y que Collorafi explotará pronto tres. McDonald's afirma no prometer nunca niveles de volumen de negocio ni de rentabilidad y recuerda que se concedieron nuevas condiciones financieras para Antibes Nord.

Alcance

Correspondencia anterior al litigio que fija la postura de McDonald's sobre la exclusividad y la política de implantación; se incorporará al debate sobre la ejecución de buena fe de los contratos.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/carta-mcdonalds-collorafi-no-exclusividad-territorial-1997/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.